

עין משפט
גד מצוה

ב א (ממי) פ"ה מהל' יבוס הל' זו (ו) טוש"ע אה"ע סימן קע טעף"ז:
ב ג מיי"ץ מ"ז מהלכות יבוס הל' ד סמך עשין נה נג טוש"ע עס סימן קעה טעף"ז:

—s—

תוספות ישנים

בעלת הגט עדיפא. פ"ה עדיפא שחליצה תפסור צרפה. ולא נהירא דל"כ מלי קאמר בעלת מאמר עדיפא משום דקריבה לציצה. אדרבה משייה היא חליצה פסולה דאלישאל לה יורקה. אלא נראה לפרש איפכא בעלת הגט עדיפא להפטר בחליצה חביתה ויחולא הכל: ויזהר דרינן הא. פרי"ח דרב לטעמיה דסבר אין זיקא אצל אין לפשר דיש זיקא ומי"מ לא התמירו כנאחיות (זקוקתא) [אשחמן] לקמן בנחולין (מח). משמע דלמ"ד יש זיקא דאזי כמו אחיות אשמו גמורה. ואין להקשות נהי נמי דאין זיקא מי"מ נאסרה שעה אחת משום ביטול מנות יבמין דלא קרינן נאסרה שעה אחת כיון שאין האיסור משום ערוה רק משום גוריה:

—s—

תוס' חד מקמאי

ינחור: ופסק הרב אלפס כר' יוחנן בשתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם א' מתה השנייה מותר בראשונה אבל מתה ראשונה אסור בשנייה ואקשנין לר"י דאמר מותר בראשונה מהא דתנן ארבעה אחין שנים מהן נשואין ב' אחיות ומחו השנישואין את האחיות והרי אלו חולצות ולא מתייבמות ואמאי ליקום חד מנייהו ולחלוץ לשניה ותהוי ראשונה לגבי אידיך כיבמה שהותרה ונאסרה ותתוור להותרה הראשון אל"ר ד"י אחיות איני יודע מי שנאן כלומר זו אינה משנה ולימא ליה מאי חולצת חדא חולצות קתני.

[וּלִימָאן חולצות דעלמא הרי אלו קתני ולימא ליה דחליץ לראשונה ברישא חולצות לבתחלה קתני. ולימא גזרי דלמא קדם וחליץ לראשונה ברישא ולא מתייבמת קתני דליכא הכא דין יבום כלל ולימא ליה שמו ימות ואסור לבטל מצות יבמין. פירוש דקעברא חליצה פסולה. ר"י למיתה לא חייש ולימא ליה דלא ידעינן הי נפיל ברישא אי הכי היינו דקתני אם קדמו וכנסו יוציא. בשלמא ראשון אמרי' [ליה] מאן שרא ליה אלא שם (א) אמרי' חבראי שני יבום האיכא ראשון ראשון ש"מ יבמי היינו דקתני אחיות איני יודע מי שנאן:]

(א) ז"ל אלא שני אמר מתחיל שנייה יבם אלא לראשונה מייבם והיוו דקאמר אחיות וכו'.

כו:

בעלת הגט עדיפא. פ"י שנעשה צה מעשה עדיף טפי מחברתה אצל ריב"ץ פ"י בעלת הגט עדיפא דלאתחיל (ו) בחליצה ולכן יגמור צה חליצתו ולפירושו לא יתא עדיפא דהכא פירושו כההוא דאי מאמר עדיף או גט עדיף דבסמוך ומיהו עדיפא משמע קלמ דהיינו קודמת דקאי אאזיו מהן

קודמת דקאמר מעיקרא: **ותא שמע** ומורה ר"ג בו'. מדרבנן דשמעינן להו פריך ר"ג (לקמן דף ג. וסס) דיש גט אחר גט ומאמר אחר הגט אין יכול להציא ראייה דלדידהו דיש גט אחר גט אפי' עדיף קמא מהני גרוע בתריה לתפוס צמה ששייר הראשון אצל ר"ג דלית ליה דאין גט אחר גט סברא הוא דאי עדיף גט ממאמר או מאמר מגט לא מהני הגרוע לתפוס אחר קמא דעדיף כמו שאין מועיל גט אחר גט ומאמר אחר מאמר: **א**י גט עדיף **לא** תיהני **מאמר** בתריה. אע"ג דלפילו אחר חליצה קידושין תופסין היינו משום דהוי קידושין דאורייתא אצל ביצמה דלא הוי מאמר אלא מדרבנן אין לו להועיל אחר הגט אי גט עדיף א"נ אומר ר"י דבדריית' דמורה ר"ג קיימא אמתני' דפ' ר"ג (לקמן ד' ג.) דמוקמין לה כר"ע התם בגמ' (דף נג:) ולא מהני קידושין אחר חליצה וה"ה דאין להם להועיל אחר הגט אי גט עדיף דגט במקום חליצה קאי:

אלא כי הדדי יניחו. ומפשטו דלחת פוטרת חברתה והיינו כשמואל וכלישא דקאמר דלחד חולץ לכולן אלאמנעי' וכרז אשי אצל לנישנא דהתחיל ולא התחיל קאמר היכי דכי הדדי יניחו לריכות שתימן חליצה דהא התחיל בחיות לא יגמור אפי' בצרות ולא מיפטרה רחל בחליצת צרחה דעדיפא והכא הך צעיא על כרחין אליצא דמ"ד יש זיקה איירי דלמ"ד אין זיקה אפילו חלק בעלתה גט נפטרה נרה:

חל"ץ לראשונה הותרה. וא"ת מאי קמ"ל פשיטא דהותרה ואר"י דקמ"ל דהותרה אפי' צרחה דרב אית ליה אין זיקה וחלק לאחיות

נפטרו נרות כדפרישית לעיל: **וְרַב** לית ליה **האי סברא והאמר רב ב"י יבמה** בו'. *ממתני' הוה מלי מפירך דבהדיא תנן בפירקין (לקמן דף נג.) צ' אחין נשואין צ' אחיות ומת אחד מהן ואח"כ מתה אשתו של שני הרי זו אסורה עליו עולמית הואיל ונאסרה עליו אלא ניחא להקשות דבהדיא אמר רב אותו לשון עצמו שאמר ר' יוחנן שכל יצמה שאין אני קורא כו' ועוד נראה דממתני' לא הוה מלי לאקשויי דהתם הוא משום דכבר נפטרה לשוק ומשום דמתה אשתו

אח"כ לא תחשב עוד זקוקה (ס) עדיין לחליצה אצל היכא דעדיין זקוקה לחליצה לא אצל מדרב פריך שפיר דרב איירי אפילו היכא דאיכא אחין דלא מידחיא מהאי צימא (י) (לגמרי) כדאמר לקמן (ג"י סס): **אבל** **הבא** זיקה דרבנן היא. פרי"ח דרב דרעמיה דאמר אין זיקה דאע"ג דלסיר משום ביטול מנות יבמין לא חשיב הך איסור לאוסרה עולמית אף כשתצא לכלל היתר אצל למ"ד יש זיקה רחוי לאסור משום שנאסרה עליו שעה אחת: **אִיתִיבִיהָ רבי יוסי בר חנינא** ארבי יוחנן. לעיל פ"י בקונטרס דלרב נמי פריך אצל ריב"ץ פירש דלא פריך לרב משום

דרב ס"ל חליצה פסולה כריכה לחזור על כל האחים דהאחת כריכה חליצה משניהן ושזב השנית א"א לייבם משום דלכל אחד הוא אחת חלוצתו אצל רבי יוחנן סבר כשמואל דאינה כריכה לחזור ולהכי פריך ליה ואע"ג דרב דאמר כריכה לחזור היינו אליצא דמ"ד יש זיקה וליה לא ס"ל מ"מ מצינו למימר דרב מוקי לה כמ"ד יש זיקה דפלוגתא דתנאי היא ואע"ג דלעיל צריש פ' כיצד (דף יח.) מוקי לה סתמא דהש"ס כר"מ דאמר אין זיקה רב לא מוקי לה כוותיה ולר"ח נמי דפ"י לעיל דרב דלית ליה הואיל ונאסרה עליו שעה אחת לטעמיה דאמר אין זיקה אחי שפיר נמי דלא פריך לרב דמוקי למתני' כמ"ד יש זיקה אצל ר' יוחנן סבר דעל כרחיך יש זיקה דאי אין זיקה א"כ צ' אחיות שנפלו לפני שני אחין יתייבמו שתימן דהא ר' יוחנן לא חייש למיתה ומפירכא דפריך רבי יוסי צר חנינא ואמאי וליקוי חד מנייהו כו' משמע דלא שרי רבי יוחנן לייבם אלא חדא על כרחיך סבר יש זיקה ואפ"ה שרי לראשונה ולית ליה הואיל ונאסרה שעה א' שתאסר עולמית מש"ה פריך לה ומיהו נראה לר"י כדפרישית לעיל (דף כד. ד"ה אי) דלרב (י) דחייש למיתה (י) משום דלא מסקי אדעמיה דמית אידך לא מלי פריך דגזרי' דלמא אחי לייבם צרישא אצל לעיל במתה אחת מהן ליכא למיגזר דלמא אחי לייבם צלא מתה אחת מהן כיון דליכא אלא אח אחד ולא אחי לבטל מנות יבמין להדיא אצל רבי יוחנן היה יודע רבי יוסי צר חנינא דלא הוי חייש למיתה להכי (י) (לא) פריך ליה (י) (א"י לפי שהיה אצל ר' יוחנן הקשה לו): **וְלִרְיִמָּא** לית דרמא קדים וחל"ץ לראשונה. פ"י ר"י לפי שיטת הקונטר' שכשצאין לפנינו לימלך לא אמרינן להו לחלוץ שניה ולייבם את הראשונה דגזרינן דלמא אחי למיעבד איפכא צאלו היצמות עצמן אצל אס כבר חלק האחד לשנייה שרי אידך לייבם הראשונה כמו במתה שנייה כיון

ארבעה אחין פרק שלישי יבמות

בעלת הגט ובעלת מאמר. אחיו שמת ולו צ' נשים ועשה זה מאמר לזו וגט לזו ושזב אסור לייבם דקם ליה צלא יצנה [דגריס כהן] כיון שהתחיל לגרש אי זו מהן הגונה לחלוץ ולפטור צרחה: **ומורה ר"ג** דלמר לקמן בפ"ה(י) אין גט אחר גט מודה הוא שיש גט אחר מאמר כגון צ' יצמות מאח א' ועשה מאמר בזו ואח"כ נתן

גט לזו מהני גט לפסול הראשונה עליו משום לא יצנה ולהאסר בקרובות שנייה כצראשונה ולא אמרי' מאמר ככנוסה ואדחאי שנייה מיניה ולא מהני צה גט: **ומאמר אחר גט.** אס נתן גט לראשונה ואח"כ עשה מאמר בצרחה לא אמרי' גט קמא במקום חליצה קאי ומו לא קני מאמר יבמין בצרה אלא ודאי מהני וצריכה גט למאמרו ואסור גס בקרובותיה: **כי** הדדי **נינשו**. ומפשטו צעיין שהאחת פוטרת חברתה וחלוץ לאזיו שירצה שחליצת שתימן גרועה: **לראשונה.** שנפלה ראשון: **הוסרה.** לשוק: **חלק** לשנייה סוסרה. לשוק. וה"ה אס חלק לשנייה ואח"כ לראשונה: **מסה ראשונה.** צלא חליצה מותר לייבם את השניה. ואע"פ צבשעת (א) נפילתן אחות זקוקת ראשונה היתה ואין אני קורא צה יצמה יצא עליה(י) כי מתה קמיימא פקעה זיקה ושירא הך ולית ליה הא דשנינן בפ' כיצד (לעיל דף כג.): הך מתני' דהכא אי למ"ד יש זיקה יש זיקה כו' דאוקומנא לעיל דהואיל ונאסרה עליו צשעת נפילה מו לא משתריא ואיכא לאותובי ממתיני דקתני חולצות ולא ממייבמות אמאי ליחלוץ חדא ולישמרי אידך וליקמן מותצין ליה מינה אסיפא דמילתיה ולא מתוך: ואין ז"ל **מסה שנייה.** ולא חלצה שמונת צראשונה שהיתה ראויה לייבם צשעת נפילתה אלא שנפלה זו אחרי כן ואסרתה וכיון שמתה זו חורה להיתירה הראשון: ורבי **יוחנן אמר מסה שנייה מוסר צראשונה.** הואיל וצשעת נפילתה היתה ראויה לו: **אחוס אשה דאורייתא.** כגון ג' אחים צ' מהם נשואין צ' אחיות ומת אחד מהם ואח"כ מתה אשתו של שני דעלה איתמר הך דרב

צפרקין (לקמן דף ג.) אסורה יצמתו עליו הואיל וצשעת נפילה אחות אשתו הוא: **דרבנן היא.** וכיון דמתה שריא: **איני יודע מי שנאן.** כלומר זו אינה משנה: **ולימא ליה מאי חולצות חדא.** שנייה: **חולצות דעלמא.** כל היכא דמיתרמי כה"ג חולצות השניות: **הרי אלו.** משמע הך תרמי דאיירי צהו: **לראשונה צרישא.** דמו לא משתריא שנייה שלא נראית צשעת נפילה: חולצות

דאיכא דאסור דרבנן פריך שפיר דרב איירי אפילו היכא דאיכא דאסיר משום ביטול מנות יבמין לא חשיב הך איסור לאוסרה עולמית אף כשתצא לכלל היתר אצל למ"ד יש זיקה רחוי לאסור משום שנאסרה עליו שעה אחת: **אִיתִיבִיהָ רבי יוסי בר חנינא** ארבי יוחנן. לעיל פ"י בקונטרס דלרב נמי פריך אצל ריב"ץ פירש דלא פריך לרב משום דרב ס"ל חליצה פסולה כריכה לחזור על כל האחים דהאחת כריכה חליצה משניהן ושזב השנית א"א לייבם משום דלכל אחד הוא אחת חלוצתו אצל רבי יוחנן סבר כשמואל דאינה כריכה לחזור ולהכי פריך ליה ואע"ג דרב דאמר כריכה לחזור היינו אליצא דמ"ד יש זיקה וליה לא ס"ל מ"מ מצינו למימר דרב מוקי לה כמ"ד יש זיקה דפלוגתא דתנאי היא ואע"ג דלעיל צריש פ' כיצד (דף יח.) מוקי לה סתמא דהש"ס כר"מ דאמר אין זיקה רב לא מוקי לה כוותיה ולר"ח נמי דפ"י לעיל דרב דלית ליה הואיל ונאסרה עליו שעה אחת לטעמיה דאמר אין זיקה אחי שפיר נמי דלא פריך לרב דמוקי למתני' כמ"ד יש זיקה אצל ר' יוחנן סבר דעל כרחיך יש זיקה דאי אין זיקה א"כ צ' אחיות שנפלו לפני שני אחין יתייבמו שתימן דהא ר' יוחנן לא חייש למיתה ומפירכא דפריך רבי יוסי צר חנינא ואמאי וליקוי חד מנייהו כו' משמע דלא שרי רבי יוחנן לייבם אלא חדא על כרחיך סבר יש זיקה ואפ"ה שרי לראשונה ולית ליה הואיל ונאסרה שעה א' שתאסר עולמית מש"ה פריך לה ומיהו נראה לר"י כדפרישית לעיל (דף כד. ד"ה אי) דלרב (י) דחייש למיתה (י) משום דלא מסקי אדעמיה דמית אידך לא מלי פריך דגזרי' דלמא אחי לייבם צרישא אצל לעיל במתה אחת מהן ליכא למיגזר דלמא אחי לייבם צלא מתה אחת מהן כיון דליכא אלא אח אחד ולא אחי לבטל מנות יבמין להדיא אצל רבי יוחנן היה יודע רבי יוסי צר חנינא דלא הוי חייש למיתה להכי (י) (לא) פריך ליה (י) (א"י לפי שהיה אצל ר' יוחנן הקשה לו): **וְלִרְיִמָּא** לית דרמא קדים וחל"ץ לראשונה. פ"י ר"י לפי שיטת הקונטר' שכשצאין לפנינו לימלך לא אמרינן להו לחלוץ שניה ולייבם את הראשונה דגזרינן דלמא אחי למיעבד איפכא צאלו היצמות עצמן אצל אס כבר חלק האחד לשנייה שרי אידך לייבם הראשונה כמו במתה שנייה כיון

מסורת הש"ס

(א) גירסת רש"י בגירושין. (ב) לקמן נא. (ג) גירסת הרמ"ש יהודה. (ד) [לקמן ג. ע"ש קול: ע"ש]. (ה) [לעיל כו. וע"ג]. (ו) [דף ג.]. (ז) [דגריס כהן]. (ח) ס"א אמו, (ט) דחייש למתה לא מלי פריך דגזרי' דלמא אחי לייבם צרישא משום דלא מסקי אדעמיהו דמית אידך וכו' כ"ל. (י) ס"א [וטעות הדפוס]. (י) ס"א ל"י, (ל) שיד לקמן כח ע"א.

—s—

תורה אור השלם

1. כי ישבו אחיה יחזיו ומת אחד מהם ובן אין לו לא התיך אשת חבת החורגה לאיש דן יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:

דברים כה ה

—s—

גליון הש"ס

גב' והאמר רב כל אשה. ע"י לעיל צ' ע"א תורה(י) ואחות אשתו ועילי ז ע"ב תורה(י) אשת אחיו: שם איני יודע מי שנאן. צב"מ נא ע"א צ"ב קטו ע"א דף קמא ע"ב: תורה(י) רוב וכו' פסגתי: הוה צבי לפסדך וכו'. ע"י כמותו נה ע"ב תורה(י) ממנת שריב מרע וחולין קטו ע"ב תורה(י) ומי אמר וקבא ע"ב תד"ה ומי אמר ויחולא לה ע"ב תד"ה הנימ:

—s—

הגהות הב"ח

(א) גב' בעלת הגט עדיפא (משום דלאתחיל צה בגירושין) תל"מ וי"ב במקוסות משמע דלא גריסין ליה: (ב) שם חולצות דעלמא. ניב כמו בעמוד א': (ג) רש"י ד"ה מסה וכו' צבשעת בפליחה: (ד) תוס' ד"ה בעלת גט עדיפא דלאתחיל בה בגירושין ולכן יגמור צה: (ה) ד"ה ורב וכו' אלא תחשוב עד זקוקה אבל הכא דדוקקה עדיין לחליצה לא אצל מדרב כ"ל: (ו) ד"ה איתמיה וכו' דחייש למתה שפיר משום דלא מסקי אדעמיהו:

—s—

מוסף רש"י

שייש גט אחר מאמר. מאמר לזו וגט לזו פסל את הראשונה ואסור בקרובות שתימן (לקמן נא). ומאמר אחר גט לזו ומאמר לזו בעלת מאמר צריכה גט (סח). הרי היא כאשת אח שיש לו בנים. ואע"ג דהדר איתויא (לקמן ל.) ומתו הנשואין את האחיות. ונפלו שתימן יחד לפני האחין. הרי אלו חולצות משום ולא מתייבמות. משום דמרוויחו זקיקין ליה להאי ומרוויחו זקיקין ליה להאי ואי נסיב חד קא פגע בחמות זקוקתו (לעיל יח.) דהוה נאשמו (לעיל כו.).